Dozentenblatt zum Servicewagen

1 Beweis und Rechnung

Vergleichen Sie 04, 06, 08 und 09. Der Gesamtstand beträgt 36.000 km. 31.880 km waren von Anfang an zugeordnet. Die Belege stützen weitere 600 km, aber nicht den privaten Umzug über 120 km. Damit sind 32.480 km oder 90,22 % betrieblich. In beiden Jahren für sich liegt der belegte Anteil bei mindestens 90 %. Ohne TK-791 fallen 206 km weg, sodass 32.274 km oder 89,65 % verbleiben. Die Aussage von Volk zur Kennung und von Rehm zur konkreten Nutzung ist entscheidungserheblich.

2 Steuerfolge und Gegenposition

138.000 EUR minus 24.000 EUR ergeben 114.000 EUR. Bei 15 % beträgt die beantragte Körperschaftsteuer 17.100 EUR statt 20.700 EUR. Nur 2022 ist Streitgegenstand. Die Überleitung 2023 zeigt, warum Hinzurechnung, Herabsetzung und gegebenenfalls AfA in einem eigenen Bescheid geprüft werden müssen. Nicht von einem unanfechtbaren Erstbescheid auf eine generelle Änderungssperre schließen. § 7g Abs. 3 und 4 EStG prüfen. Die BFH-Entscheidungen III R 62/19 und VIII R 24/19 eröffnen andere Beweismittel, garantieren aber keinen Nachweis der Fahrt.

3 Frist und Antrag

Der Klageeingang 08.10.2026 liegt vor Ablauf der Monatsfrist am Montag, 19.10.2026, nach Zustellung am 17.09.2026. Die gerichtliche Frist 20.11.2026 betrifft den nachgereichten Antrag und Belege. Teil 10 beschränkt den Auftrag und dokumentiert die Zahlung. Ziel ist eine Änderung der KSt 2022 auf 17.100 EUR. Den im Zeitpunkt des Entwurfs geltenden Rechtsstand und Zugang der gerichtlichen Verfügung getrennt prüfen.